МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дугаар сарын 11 № 02/09 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
С.БАТЖАРГАЛ ТАНАА

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн конвенцын 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Оролцогч улс нь хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана", 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Оролцогч улс нь хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой арга хэмжээг авна", Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенцын 3 дугаар зүйлд ажлын шинж чанар, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ... хор нөлөө үзүүлэх ажлыг хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрт хамааруулна" гэж тус тус хүүхдийн эрхийг баталгаажуулсан.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", мөн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтад "Бүх шатны Засаг дарга хүүхдийн эрхийг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах, энэ талаар гарсан санал, санаачилгыг дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах арга хэмжээг авна" гэж, Хүүхэд хамгаалллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.1-д "хүүхдийг амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй сургалт, үйл ажиллагаанд оролцуулахгүй байх" гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9-д "хүүхдийн хөдөлмөрийг хориглох, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах" гэж тус тус хуульчилсан.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/122 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт"-ын 2.1.14.1, 2.1.14.2-т насанд хүрээгүй хүнийг мэргэжлийн морин уралдаан, хүйтний улиралд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд хурдан морь унуулахыг хориглосон ажил мэргэжлийн жагсаалтад оруулжээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 57 дугаар тогтоол, мөн Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг таслан зогсоох арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулж, өвөл, хаврын улиралд зохион байгуулагдах хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд 18 нас хүртэлх хүүхдийг аливаа хэлбэрээр оролцуулахгүй байхад хяналт тавьж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга, Цагдаагийн ерөнхий газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалллын ерөнхий газарт даалгасан. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 63 дугаар зүйлийн 63.1.1 дэх заалтад аймаг, нийслэлийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцан хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна.

15006041

Комисс “2025 оны 2 дугаар сараас эхлэн Увс аймгийн Улаангом, Тариалан, Наранбулаг, Өлгий, Өндөрхангай гэсэн 5 суманд морины ажил хийх нэрийдлээр хууль тогтоомж зөрчин хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан” гэх мэдээллийн мөрөөр Увс аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газраас тодруулахад “Аймгийн Цагдаагийн газар болон Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газраас мэдээллийн мөрөөр Улаангом, Тариалан сумдад очиж хурдан морины уралдааныг тухай бүр таслан зогсоосон. Наранбулаг, Өлгий, Өндөрхангай сумдад морины ажил нэрийдлээр зохион байгуулагдсан бусад уралдаануудын тухайд манай сумдад ажилладаг мэргэжилтнүүд таслан зогсоосон” гэх мэдээллийг өгсөн бөгөөд хүүхдээр хурдан морь унуулж буй фото зургийг баримтаар хавсарган ирүүлсэн.

Мөн тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Мөнхнасан "Энэ он гарснаас хойш Наранбулаг, Улаангом сумдын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдсан хурдан морины хоёр уралдааныг мэдээллийн мөрөөр манай албан хаагчид очиж таслан зогсоосон. Сүүлд 2025 оны 03 дугаар сард Улаангом суманд болсон уралдааныг аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газраас мэдэгдсэний дагуу манай албан хаагчид газар дээр нь очиж тараасан" гэх тайлбарыг өгсөн.

Үүнээс үзэхэд Засгийн газрын 2019 оны 57, 2025 оны 41 дүгээр тогтоолд заасан хугацаанд дээрх сумдын Засаг дарга нар харьяалах нутаг дэвсгэртээ хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд 18 хүртэлх насны хүүхдийг аливаа хэлбэрээр оролцуулахгүй байхад хяналт тавьж ажиллах үүргээ биелүүлээгүй нь тогтоогдож байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тогтоол, 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 41 дүгээр тогтоолыг нэг мөр хэрэгжүүлж, хяналт тавих;
2. Дээрх тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй, тогтоосон хугацаанд харьяалах нутаг дэвсгэрт нь 18 хүртэлх насны хүүхдээр морь унуулж хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээ зохион байгуулагдсан сумын Засаг дарга нарт хариуцлага тооцох.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН